

王超诉北京邮电大学撤销硕士学位案

案由：行政 > 行政主体 > 教育行政管理（教育）

行政 > 行政行为 > 行政撤销

案号：（2016）京0108行初324号

文书类型：判决书

公开类型：文书公开

审理法院：北京市海淀区人民法院

案件类型：行政一审

审理程序：一审

权责关键词：合法 当事人的陈述

相关企业：北京邮电大学

王超诉北京邮电大学撤销硕士学位案——调查程序中听取的意见是否属于听取陈述申辩

[案件基本信息]

1. 裁判文书字号

北京市海淀区人民法院（2016）京0108行初324号行政判决书

2. 案由：撤销硕士学位决定

3. 当事人

原告：王超

被告：北京邮电大学

[基本案情]

王超系北京邮电大学信息与通讯工程学院2012级硕士研究生，于2015年4月毕业，获得了硕士学位。2015年6月29日，北京邮电大学接到匿名邮件举报，称王超学位论文存在造假情况。随后，北京邮电大学学术道德建设委员会等有关部门对王超涉嫌论文抄袭一事进行调查。同年7月3日，王超向

校学术道德建设委员会作出了《检讨书》，认可其在学位论文撰写过程中存在学术不端行为。同年10月16日，北京邮电大学学术道德建设委员会召开全体会议，经无记名投票，认为王超的学位论文存在抄袭行为。同年10月22日，北京邮电大学学位评定委员会召开全体会议，会议听取了校学术道德建设委员会对王超学位论文存在抄袭行为的认定结论。经无记名投票（14人参会，全票同意撤销学位），北京邮电大学学位评定委员会决定撤销了王超的硕士学位，并于同年10月24日在校研究生网站公示了处理决定。同年12月7日，北京邮电大学作出《关于撤销王超硕士学位的情况通报书》，并于同年12月9日送达王超。王超对该撤销决定不服，于同年12月10日向北京邮电大学学生申诉处理委员会提出申诉。同年12月30日，北京邮电大学学生申诉处理委员会作出《关于王超申诉的复查结论》，决定维持原处理决定。2016年1月20日，王超向北京市教育委员会提出申诉，请求撤销上述撤销决定。同年4月1日，北京市教育委员会作出学生申诉答复意见书，对王超的申诉请求不予支持。王超亦不服，于同年4月19日向本院提起行政诉讼，请求撤销北京邮电大学作出的撤销其硕士学位的决定。

【案件焦点】

北京邮电大学学术道德委员会在调查程序中取得的王超本人的《检讨书》，是否属于听取了王超的陈述和申辩？

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：根据《学位条例》第八条规定，硕士学位，由国务院授权的高等学校和科研机构授予。该条例第十七条规定：“学位授予单位对于已经授予的学位，如发现有舞弊作伪等严重违反本条例规定的情况，经学位评定委员会复议，可以撤销。”根据上述规定，北京邮电大学作为学位授予单位，依法具有撤销已授予学位的行政职权。《学位论文作假行为处理办法》第十三条规定：“对学位申请人员、指导教师及其他有关人员做出处理决定前，应当告知并听取当事人的陈述和申辩”。撤销硕士学位关涉相对人重大切身利益，是对相对人权利义务产生重大影响的行为。因此，北京邮电大学在作出被诉撤销决定之前，应当遵循正当程序原则，切实做到程序正当、合法，保障王超的陈述及申辩权利。本案中，北京邮电大学虽然在调查初期，取得了王超本人作出的《检讨书》，听取了王超就涉案论文是否存在抄袭所发表的意见。但这是北京邮电大学学术道德建设委员会进行的调查程序，并非作出撤销决定前让王超行使申辩的权利。因此，北京邮电大学在作出对王超不利的撤销决定前，没有给予其申辩的机会，有违正当程序原则。同时，结合王超作出《检讨书》的

时间，正处于调查初期，当时并未形成明确的处理意见。故，北京邮电大学作出的被诉撤销决定违反法定程序，本院予以撤销。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（三）项，作出如下判决

:

一、撤销被告北京邮电大学于二〇一五年十月二十二日作出的撤销王超硕士学位的决定。

二、责令被告北京邮电大学自本判决生效之日起在法定期限内对王超学位论文涉嫌抄袭一事重新作出处理。

本案法律依据

学位论文作假行为处理办法 第13条

中华人民共和国行政诉讼法(2014修正) 第70条1款3项

中华人民共和国学位条例(2004修正) 第8条

同案由重要案例

重庆市高级人民法院发布2024年度行政审判十大典型案例之八：李某甲诉某区教育委员会统筹安排入学案——规范性文件限制拥有其他自有产权住房的直管公房承租人子女入读该公房对口学校的规定合法

最高人民检察院发布10起检察机关知识产权保护典型案例之九：成都晴某商贸有限公司与泸某股份有限公司等商标权撤销复审行政纠纷抗诉案

中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司诉射阳县国土资源局自行撤销行政许可案

中国石化销售有限公司江苏盐城石油分公司诉江苏省射阳县国土资源局撤销行政许可案

人民法院报发布2016年度人民法院十大民事行政案件之十：顾某诉教育局重新划分施教区案

吕文诉无锡市教育局要求重新评定考生中考作文得分被判驳回案

朱某某诉上海市浦东新区教育局要求履行法定职责案

定安城东建筑装修工程公司与海南省定安县人民政府、第三人中国农业银行定安支行收回国有土地使用权及撤销土地证案

更多

本院同类案例

黄某与北京市海淀区市场监督管理局一审行政裁定书

刘某与北京市海淀区人民政府等一审行政判决书

钟某与北京市海淀区人民政府一审行政裁定书

蔡某某与北京市朝阳区市场监督管理局等一审行政裁定书

易凡与北京市朝阳区市场监督管理局等其他一审行政判决书

李卫与北京市公安局海淀分局恩济庄派出所撤销行政行为一审行政裁定书

刘铮与北京市市场监督管理局行政赔偿一审行政赔偿裁定书

北京市海淀区新外大街31号4-5号楼业主委员会与北京市海淀区人民政府等其他一案一审行政判决书

更多

©北大法宝：（www.pkulaw.com）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？



扫描二维码阅读原文

原文链接: <https://www.pkulaw.com/pfnl/a6bdb3332ec0adc43dfc70915202a44081e67241f5bd9df1bdfb.html>